

GUARDA CIVIL MUNICIPAL • PREPARAÇÃO 2027

10º SIMULADO

GCM • GUARDA CIVIL MUNICIPAL • COMENTADO

Edição 2027 • material genérico, sem vínculo municipal • 60 questões

Português • Matemática/RLM • Informática • Atualidades • Constituição • Legislação das Guardas • Penal e Processo Penal • Direitos Humanos • Trânsito

BIZU DO CONCURSEIRO X

Vá e vença

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

1 - Simulado geral para concursos de Guarda Civil Municipal, material autoral 2027 (sem vínculo com município, estado ou banca).

2 - Estrutura: 60 questões - 12 Português, 8 Matemática/RLM, 5 Informática, 3 Atualidades, 4 Constituição/Segurança Pública, 8 Legislação das Guardas, 4 Direito Penal, 4 Processo Penal, 5 Direitos Humanos e grupos vulneráveis, 2 Trânsito, 3 Administração Pública e 2 Legislação Penal Especial.

3 - Todas as questões são inéditas neste simulado: nenhuma se repete nos demais simulados do Bizu.

4 - Cada questão tem cinco alternativas (A a E) e apenas uma correta.

5 - O gabarito traz a alternativa correta e uma breve explicação após cada questão, além do gabarito final.

Nome: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está empregado corretamente.

- (A) A ronda começou às 22 horas e terminou à meia-noite.
- (B) A ronda começou às 22 horas e terminou às meia-noite.
- (C) A ronda começou as 22 horas e terminou à meia-noite.
- (D) A ronda começou à 22 horas e terminou à meia-noite.
- (E) A ronda começou às 22 horas e terminou a meia-noite.

Gabarito: A - Indicações de horas femininas pedem crase: “às 22 horas” (plural) e “à meia-noite” (singular).

02. Assinale a alternativa em que o ponto de interrogação está empregado corretamente.

- (A) Quero saber a que horas o expediente termina?
- (B) Ele perguntou se o expediente já terminou?
- (C) Pergunte ao chefe quando o expediente termina?
- (D) Não sei quem terminou o relatório?
- (E) Você sabe a que horas o expediente termina?

Gabarito: E - Só a primeira é pergunta direta; as demais são interrogações indiretas ou ordens e terminam em ponto final.

03. Assinale a frase em que a concordância verbal está de acordo com a norma-padrão.

- (A) Sobrou, para os recrutas, apenas as tarefas mais simples.
- (B) Mais de um agente questionou a decisão do comandante.
- (C) Cerca de trinta guardas participou do simulado noturno.
- (D) Aconteceu vários furtos no bairro nesta semana.
- (E) Existe, nos arquivos, vários registros da ocorrência.

Gabarito: B - “Mais de um” leva o verbo ao singular. Nas demais, o verbo deveria concordar com o sujeito plural: participaram, aconteceram, existem, sobraram.

04. Assinale a alternativa em que a ocorrência de acento indicativo de crase está adequada à norma-padrão.

- (A) Os guardas explicaram o procedimento passo à passo.
- (B) Os agentes foram de porta à porta pelo bairro.
- (C) O curso é ministrado de ponta à ponta.
- (D) A tensão aumentava dia à dia entre os moradores.
- (E) Os guardas explicaram o procedimento passo a passo.

Gabarito: E - Em expressões formadas por palavras repetidas (passo a passo, dia a dia, porta a porta, ponta a ponta), não há artigo e, portanto, não há crase.

05. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: “O juiz expediu o _____ de busca e apreensão, e o prefeito exerce um _____ de quatro anos.”

- (A) mandado – mandato
- (B) mandato – mandado
- (C) mandado – mandado
- (D) mandado – mandatário
- (E) mandato – mandato

Gabarito: A - “Mandado” é ordem judicial; “mandato” é o período de exercício de cargo eletivo.

06. Em “O desfile (previsto para as 9h) atrasou”, os parênteses são empregados para

- (A) reproduzir a fala de um personagem
- (B) inserir uma informação acessória
- (C) indicar ironia do autor
- (D) enumerar elementos de uma lista
- (E) marcar uma citação literal

Gabarito: B - Os parênteses isolam informação complementar, que não é essencial à estrutura da frase.

07. Assinale a alternativa em que o termo de cor está corretamente flexionado.

- (A) Os guardas receberam coletes verde-oliva.
- (B) Os guardas receberam coletes verdes-oliva.
- (C) Os guardas receberam coletes verdes-olivas.
- (D) Os guardas receberam coletes verde-olivos.
- (E) Os guardas receberam coletes verde-olivas.

Gabarito: A - Quando a cor é designada por substantivo (oliva), o composto fica invariável: coletes verde-oliva.

08. Em “A multidão avançava como uma onda sobre a praça”, ocorre

- (A) comparação
- (B) hipérbole
- (C) metáfora
- (D) ironia
- (E) metonímia

Gabarito: A - O conectivo “como” aproxima explicitamente multidão e onda: figura de comparação.

09. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: “Eu e os demais integrantes da equipe _____ a vitória antes do amanhecer.”

- (A) concluiu
- (B) concluíste
- (C) concluí
- (D) concluíram
- (E) concluímos

Gabarito: E - Sujeito composto que inclui a 1ª pessoa leva o verbo à 1ª pessoa do plural: nós concluímos.

10. Assinale a frase em conformidade com a regência nominal.

- (A) Esse procedimento é incompatível das normas de segurança.
- (B) Esse procedimento é incompatível em as normas de segurança.
- (C) Esse procedimento é incompatível sobre as normas de segurança.
- (D) Esse procedimento é incompatível por as normas de segurança.
- (E) Esse procedimento é incompatível com as normas de segurança.

Gabarito: E - O adjetivo “incompatível” rege a preposição “com”.

11. Assinale a alternativa em que a palavra “fogo” está empregada em sentido denotativo.

- (A) O fogo da paixão tomou conta dos dois jovens.
- (B) Os bombeiros apagaram o fogo que atingia o galpão.
- (C) O prefeito ficou no fogo cruzado entre os partidos.
- (D) Ela pôs fogo na discussão com uma única frase.
- (E) A torcida estava de fogo durante o clássico.

Gabarito: B - Apenas na primeira alternativa “fogo” designa a combustão real; nas outras, tem sentido figurado.

12. Assinale a frase em que a forma do pronome oblíquo átono está de acordo com a norma-padrão.

- (A) Os guardas viram-no sair do prédio.
- (B) O guarda viu-no sair do prédio.
- (C) Os guardas viram-o sair do prédio.
- (D) Os guardas viram-lo sair do prédio.
- (E) O guarda viu-lo sair do prédio.

Gabarito: A - Após verbo terminado em -m, o pronome assume a forma “-no”: viram-no. Após vogal, usa-se “-o” (viu-o); “-lo” só após r, s ou z.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

13. O valor da expressão $2^3 \cdot 3 - 18 \div 3 + (-4)^2$ é

- (A) 34
- (B) 10
- (C) 58
- (D) 26
- (E) 42

Gabarito: A - $2^3 \cdot 3 = 24$; $18 \div 3 = 6$; $(-4)^2 = 16$. Então $24 - 6 + 16 = 34$.

14. Um reservatório cilíndrico tem 1 m de diâmetro e 2 m de altura. Adotando $\pi = 3,14$, sua capacidade, em litros, é de

- (A) 157
- (B) 785
- (C) 1 570
- (D) 3 140
- (E) 6 280

Gabarito: C - $V = 3,14 \times 0,5^2 \times 2 = 1,57 \text{ m}^3$, e $1 \text{ m}^3 = 1\,000$ litros, portanto 1 570 litros.

15. Sabe-se que é FALSA a proposição “Se Marta é guarda, então Nilo é motorista”. Conclui-se, necessariamente, que

- (A) Marta não é guarda e Nilo é motorista.
- (B) Marta é guarda e Nilo não é motorista.
- (C) Marta é guarda e Nilo é motorista.
- (D) Marta não é guarda e Nilo não é motorista.
- (E) Marta é guarda, mas não se pode afirmar nada sobre Nilo.

Gabarito: B - Uma condicional só é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso.

16. Na equação $4(x - 3) = 2x + 10$, o valor de x é

- (A) 11
- (B) 9
- (C) 10
- (D) 12
- (E) 13

Gabarito: A - $4x - 12 = 2x + 10$ leva a $2x = 22$, logo $x = 11$.

17. Uma gratificação de R\$ 2.400,00 será dividida entre três servidores em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 6. O valor recebido pelo servidor ligado ao número 3 será de

- (A) R\$ 400,00
- (B) R\$ 600,00
- (C) R\$ 1.000,00
- (D) R\$ 1.200,00
- (E) R\$ 800,00

Gabarito: E - Inversos: $1/2, 1/3, 1/6 \rightarrow$ proporcionais a 3, 2 e 1 (soma 6). Cada unidade vale 400; o segundo recebe $2 \cdot 400 = 800$.

18. Oito operários, trabalhando 5 horas por dia durante 6 dias, constroem 120 metros de um muro. Doze operários, trabalhando 6 horas por dia durante 4 dias, no mesmo ritmo, construirão

- (A) 180 metros
- (B) 120 metros
- (C) 144 metros
- (D) 96 metros
- (E) 160 metros

Gabarito: C - Todas as grandezas são diretamente proporcionais à obra: $120 \cdot (12/8) \cdot (6/5) \cdot (4/6) = 144$ metros.

19. Cinco máquinas, funcionando 8 horas por dia durante 12 dias, produzem 4.800 peças. Oito máquinas idênticas, funcionando 5 horas por dia durante 9 dias, produzirão

- (A) 3.200 peças
- (B) 4.800 peças
- (C) 3.600 peças
- (D) 2.700 peças
- (E) 4.050 peças

Gabarito: C - $4.800 \cdot (8/5) \cdot (5/8) \cdot (9/12) = 3.600$ peças.

20. Um curso de capacitação tem duração de 8 semanas e 3 dias. Em dias, essa duração corresponde a

- (A) 59 dias
- (B) 51 dias
- (C) 56 dias
- (D) 61 dias
- (E) 67 dias

Gabarito: A - $8 \times 7 = 56$ dias, mais 3 dias, totaliza 59 dias.

INFORMÁTICA

21. No Word 2016, o recurso Pincel de Formatação serve para

- (A) alterar a cor de fundo de todas as páginas.
- (B) corrigir a ortografia do texto que foi selecionado.
- (C) copiar a formatação de um trecho e aplicá-la a outro.
- (D) contar as palavras e os caracteres do documento.
- (E) inserir uma imagem qualquer no documento aberto.

Gabarito: C - O Pincel de Formatação replica fonte, cor, tamanho e demais formatos para outro trecho.

22. No Word 2016, o envio de uma mesma carta personalizada a vários destinatários, com nomes e endereços vindos de uma lista, é feito pelo recurso Mala Direta, localizado na guia

- (A) Exibição, que reúne zoom e modos de leitura.
- (B) Inserir, que reúne tabelas e ilustrações.
- (C) Revisão, que reúne ortografia e comentários.
- (D) Correspondências.
- (E) Referências, que reúne sumário e citações.

Gabarito: D - Mala Direta fica na guia Correspondências.

23. A computação em nuvem caracteriza-se por

- (A) ser um tipo de vírus que infecta os computadores conectados.
- (B) funcionar apenas quando não há conexão do aparelho com a internet.
- (C) limitar o acesso aos serviços a um único dispositivo do usuário.
- (D) exigir que todos os dados fiquem guardados em um computador local.
- (E) oferecer serviços, como armazenamento, pela internet.

Gabarito: E - Na nuvem, recursos e serviços ficam em servidores remotos acessíveis pela internet.

24. No Excel 2016, as células A1 a A4 contêm Norte, Sul, Norte e Leste, e as células B1 a B4 contêm 10, 20, 30 e 40, respectivamente. O resultado de =SOMASE(A1:A4;"Norte";B1:B4) é

- (A) 100.
- (B) 30.
- (C) 40.
- (D) 60.
- (E) 10.

Gabarito: C - Soma os valores de B onde A é Norte: $10 + 30 = 40$.

25. No Explorador de Arquivos do Windows 10, selecionando-se um arquivo e pressionando-se a tecla F2, o usuário consegue

- (A) atualizar o conteúdo da janela.
- (B) renomear o arquivo selecionado.
- (C) abrir as propriedades do arquivo.
- (D) copiar o arquivo para a Área de Transferência.
- (E) excluir o arquivo definitivamente.

Gabarito: B - F2 coloca o nome do item selecionado em modo de edição (F5 é que atualiza; Alt+Enter abre propriedades).

ATUALIDADES

26. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) tem estrutura tripartite, o que significa que suas decisões envolvem representantes de

- (A) sindicatos, partidos políticos e entidades religiosas dos países-membros.
- (B) parlamentos nacionais, tribunais superiores e conselhos de segurança.
- (C) governos, organizações de empregadores e organizações de trabalhadores.
- (D) governos, bancos centrais e organizações não governamentais ambientais.
- (E) empresas multinacionais, universidades e organismos militares.

Gabarito: C - A OIT é singular no sistema ONU por reunir governos, empregadores e trabalhadores na elaboração de convenções e recomendações.

27. Quando se diz que os direitos humanos são indivisíveis e interdependentes, afirma-se que

- (A) direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais se reforçam mutuamente e devem ser protegidos em conjunto.
- (B) apenas os direitos civis podem ser exigidos judicialmente, sendo os demais meras metas políticas de cada governo.
- (C) os direitos sociais só passam a existir depois de plenamente garantidos os direitos políticos.
- (D) cada direito deve ser aplicado isoladamente, sem relação com os demais direitos reconhecidos.
- (E) os direitos econômicos prevalecem sempre sobre os direitos culturais e os direitos sociais.

Gabarito: A - A indivisibilidade e a interdependência impedem hierarquizar categorias de direitos: a garantia de um depende da realização dos demais.

28. Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), é exemplo de dado pessoal sensível

- (A) o nome de um órgão público registrado em diário oficial.
- (B) a informação sobre convicção religiosa ou sobre a saúde de uma pessoa natural.
- (C) o endereço comercial divulgado em propaganda pela própria empresa em seu sítio eletrônico.
- (D) a razão social de uma sociedade empresária.
- (E) o número de série de um equipamento eletrônico sem vínculo com pessoas.

Gabarito: B - A LGPD (art. 5º, II) considera sensíveis dados como origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, saúde, vida sexual, dados genéticos e biométricos.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SEGURANÇA PÚBLICA

29. Segundo a Constituição Federal, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo

- (A) a obrigação de reparar o dano ser estendida aos sucessores, até o limite da herança.
- (B) a multa penal ser cobrada integralmente dos herdeiros, independentemente da herança.
- (C) a pena privativa de liberdade ser cumprida pelo cônjuge, na morte do condenado.
- (D) o perdimento de bens ser executado contra terceiros estranhos à herança.
- (E) a obrigação de reparar o dano ser extinta com a morte do condenado.

Gabarito: A - O art. 5º, XLV, permite estender aos sucessores a obrigação de reparar o dano, até o limite do valor do patrimônio transferido.

30. Quanto ao direito de resposta, a Constituição Federal estabelece que ele é assegurado

- (A) apenas a pessoas físicas, sem direito a indenização por dano moral.
- (B) em proporção ao agravo, com indenização por dano material, moral ou à imagem.
- (C) somente após o trânsito em julgado de decisão que reconheça o agravo.
- (D) de forma limitada aos veículos de imprensa escrita, excluídos rádio e televisão.
- (E) desde que o ofendido comprove a ocorrência de prejuízo patrimonial efetivo.

Gabarito: B - O art. 5º, V, assegura o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.

31. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, conforme o art. 2º da Constituição Federal,

- (A) o Legislativo, o Executivo e o Ministério Público.
- (B) o Executivo, o Judiciário e os Tribunais de Contas.
- (C) o Legislativo, o Judiciário e as Forças Armadas.
- (D) o Executivo, o Legislativo e a Defensoria Pública.
- (E) o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Gabarito: E - O art. 2º enumera como Poderes da União o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

32. Nos termos do art. 5º, XLVII, da Constituição Federal, não haverá penas

- (A) de multa.
- (B) de prestação social alternativa.
- (C) de suspensão ou interdição de direitos.
- (D) de caráter perpétuo.
- (E) de privação ou restrição da liberdade.

Gabarito: D - São vedadas penas de morte (salvo guerra declarada), perpétuas, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis; as outras opções constam do inciso XLVI.

LEGISLAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS

33. Uma lei municipal estrutura a guarda com os postos de coronel, capitão e sargento. Diante do art. 19 do Estatuto, essa organização

- (A) só viola o Estatuto se os guardas também usarem arma de fogo no exercício das funções.
- (B) viola a vedação à denominação idêntica à das forças militares quanto a postos e graduações.
- (C) é válida, desde que o uniforme e os equipamentos adotados sejam da cor azul-marinho.
- (D) é válida, pois a lei municipal pode fixar livremente as denominações dos postos e graduações da guarda.
- (E) viola o Estatuto apenas quanto aos uniformes e distintivos, não quanto aos postos.

Gabarito: B - O art. 19 veda à estrutura hierárquica da guarda denominação idêntica à das forças militares quanto a postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações.

34. A Lei nº 13.675/2018 determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituam órgãos de ouvidoria, cuja competência é

- (A) julgar, em caráter definitivo e irrecorrível, os processos disciplinares dos integrantes do Susp, sem possibilidade de recomendar melhorias às corporações.
- (B) aplicar sanções penais aos agentes que cometam abuso de autoridade no exercício da função.
- (C) receber apenas denúncias formuladas por servidores públicos da própria instituição fiscalizada.
- (D) receber e tratar representações, elogios e sugestões de qualquer pessoa sobre as ações dos profissionais e membros integrantes do Susp.
- (E) indicar e nomear os dirigentes dos órgãos de segurança pública de cada um dos entes federados.

Gabarito: D - Art. 34 e parágrafo único: as ouvidorias, dotadas de autonomia e independência, recebem e tratam representações, elogios e sugestões de qualquer pessoa.

35. Um Município com 800.000 habitantes tem guarda municipal. Aplicado o limite do art. 7º do Estatuto, o efetivo não poderá ser superior a

- (A) 3.200 guardas.
- (B) 2.400 guardas.
- (C) 1.600 guardas.
- (D) 1.200 guardas.
- (E) 800 guardas.

Gabarito: C - Acima de 500.000 habitantes o limite é de 0,2% da população (art. 7º, III); 0,2% de 800.000 é 1.600.

36. A guarda municipal de determinado Município tem 30 servidores e utiliza arma de fogo. Quanto ao controle interno, de acordo com o art. 13 do Estatuto, ela

- (A) só precisaria de corregedoria se tivesse mais de 100 servidores, independentemente de utilizar arma de fogo.
- (B) deve ter corregedoria, por utilizar arma de fogo, ainda que seu efetivo não ultrapasse 50 servidores.
- (C) deve submeter-se à corregedoria da Polícia Militar do Estado, por se tratar de guarda armada.
- (D) deve ter corregedoria apenas se o Município tiver mais de 500.000 habitantes, o que não ocorre nesse caso.
- (E) está dispensada de corregedoria, por ter efetivo igual ou inferior a 50 servidores, mesmo utilizando arma de fogo.

Gabarito: B - O art. 13, I, exige corregedoria nas guardas com mais de 50 servidores e em todas as que utilizam arma de fogo.

37. Quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva, o guarda municipal tem assegurado, nos termos do art. 18 do Estatuto,

- (A) a liberdade provisória automática, independentemente de fundamentação.
- (B) o cumprimento da prisão em quartel da Polícia Militar.
- (C) a prisão domiciliar obrigatória até o trânsito em julgado.
- (D) o recolhimento à cela, isoladamente dos demais presos.
- (E) o recolhimento em sala de Estado-Maior, junto a oficiais.

Gabarito: D - O art. 18 assegura ao guarda municipal o recolhimento à cela isoladamente dos demais presos antes da condenação definitiva.

38. De acordo com a Súmula Vinculante nº 11 do STF, quando houver o uso de algemas, a excepcionalidade da medida deve ser

- (A) comunicada verbalmente ao preso, no momento da colocação das algemas, e a mais ninguém.
- (B) dispensada, se o agente que a aplicou tiver experiência e tempo de serviço comprovados.
- (C) registrada somente quando o preso ou seu advogado a solicitar formalmente à autoridade.
- (D) justificada por escrito.
- (E) presumida, sempre que o crime atribuído ao preso tiver sido cometido com violência ou grave ameaça.

Gabarito: D - A súmula exige que a excepcionalidade do uso de algemas seja justificada por escrito.

39. Conforme o art. 20 do Estatuto, é reconhecida a representatividade das guardas municipais no

- (A) Conselho Nacional de Justiça.
- (B) Conselho Federal de Segurança Privada.
- (C) Conselho de Defesa Nacional.
- (D) Conselho Nacional do Ministério Público.
- (E) Conselho Nacional de Segurança Pública.

Gabarito: E - O art. 20 reconhece a representatividade das guardas no Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e, no interesse dos Municípios, no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública.

40. Pela Lei nº 13.060/2014, os órgãos de segurança pública deverão priorizar a utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo,

- (A) sempre, mesmo quando houver risco iminente de morte para o agente, hipótese em que a lei proíbe o uso de qualquer outro instrumento.
- (B) desde que o seu uso não coloque em risco a integridade física ou psíquica dos policiais.
- (C) somente quando a autoridade superior estiver presente no local.
- (D) exclusivamente em manifestações públicas e eventos esportivos.
- (E) apenas se o suspeito concordar previamente com o seu emprego.

Gabarito: B - O art. 2º manda priorizar os instrumentos de menor potencial ofensivo, desde que não coloquem em risco a integridade física ou psíquica dos policiais.

DIREITO PENAL

41. Um indivíduo, para impedir a sua condução por agentes que cumprem ordem legal, emprega violência contra um deles. Pratica o crime de

- (A) desobediência, por descumprir ordem legal de funcionário.
- (B) desacato, por ofender o funcionário em serviço.
- (C) resistência, por opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça.
- (D) exercício arbitrário das próprias razões.
- (E) coação no curso do processo.

Gabarito: C - O art. 329 pune opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente ou a quem lhe presta auxílio, sem prejuízo das penas correspondentes à violência.

42. Um homem, logo em seguida a injusta provocação da vítima, mata-a sob o domínio de violenta emoção. Segundo o Código Penal, o juiz pode

- (A) aumentar a pena de um terço até a metade.
- (B) reconhecer o crime como homicídio culposo.
- (C) isentar o agente de pena por inimizabilidade.
- (D) reduzir a pena de um sexto a um terço.
- (E) aplicar a pena do homicídio qualificado.

Gabarito: D - É a causa de diminuição do art. 121, § 1º (homicídio privilegiado): relevante valor social ou moral, ou violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima.

43. Um agente mata a vítima por causa de uma discussão insignificante sobre uma vaga de estacionamento, evidente desproporção entre o motivo e o crime. Nesse caso, incide a qualificadora de motivo

- (A) torpe.
- (B) relevante.
- (C) privilegiado.
- (D) fútil.
- (E) de relevante valor moral.

Gabarito: D - O art. 121, § 2º, II, qualifica o homicídio cometido por motivo fútil, isto é, de pequena importância e desproporcional ao crime.

44. Ao sair de um restaurante, Paulo pega, por engano, um guarda-chuva idêntico ao seu, que pertencia a outro cliente. De acordo com o Código Penal, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal

- (A) exclui o dolo, e não há furto, pois inexiste furto culposos.
- (B) exclui a ilicitude, e Paulo responde por furto na modalidade culposa.
- (C) não exclui o dolo, e Paulo responde por furto doloso com pena atenuada.
- (D) exclui a culpabilidade, e Paulo é isento de pena pelo furto doloso.
- (E) exclui a pena, mas Paulo responde por furto na forma tentada.

Gabarito: A - Pelo art. 20, o erro sobre elemento do tipo exclui o dolo, permitindo punição por crime culposos apenas se previsto em lei, o que não ocorre no furto.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

45. Em uma prisão em flagrante, não houve testemunhas da infração. Nessa situação, segundo o CPP,

- (A) o auto não poderá ser lavrado, devendo o preso ser posto imediatamente em liberdade pela autoridade.
- (B) o auto será lavrado com a assinatura exclusiva do condutor e da autoridade policial presente.
- (C) a falta de testemunhas não impede o auto, assinado pelo condutor e por duas pessoas que viram a apresentação.
- (D) o auto somente será válido se assinado por três testemunhas indicadas pelo próprio preso.
- (E) o auto somente poderá ser lavrado se o preso confessar a prática da infração penal investigada.

Gabarito: C - O art. 304, § 2º, do CPP admite o auto sem testemunhas da infração, desde que, com o condutor, o assinem ao menos duas pessoas que testemunharam a apresentação do preso.

46. Decretada a prisão preventiva, o órgão emissor da decisão deve revisar a necessidade de sua manutenção, mediante decisão fundamentada, a cada

- (A) 120 (cento e vinte) dias.
- (B) 30 (trinta) dias.
- (C) 180 (cento e oitenta) dias.
- (D) 60 (sessenta) dias.
- (E) 90 (noventa) dias.

Gabarito: E - O parágrafo único do art. 316 do CPP impõe a revisão a cada 90 dias, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

47. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deve se dirigir ao local, providenciando para que

- (A) os objetos sejam recolhidos pelos curiosos, para evitar extravio e furtos.
- (B) as testemunhas sejam dispensadas antes de prestarem as declarações.
- (C) o local seja limpo e liberado ao trânsito o mais rápido possível.
- (D) os vestígios sejam removidos antes de qualquer registro fotográfico.
- (E) não se alterem o estado das coisas até a chegada dos peritos criminais.

Gabarito: E - O art. 6º, I, do CPP determina a preservação do local até a chegada dos peritos criminais.

48. O CPP admite a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou

- (A) para antecipar o cumprimento da pena.
- (B) para atender ao clamor popular, apenas, sem outro fundamento.
- (C) para forçar a confissão do investigado preso.
- (D) para assegurar a aplicação da lei penal.
- (E) para evitar a prescrição do crime em apuração.

Gabarito: D - O art. 312 do CPP prevê, entre os fundamentos da preventiva, assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pela liberdade do imputado.

DIREITOS HUMANOS E GRUPOS VULNERÁVEIS

49. Segundo o ECA, nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão

- (A) por requisição do Conselho Tutelar, em situação de risco.
- (B) por determinação do responsável legal, comunicada ao juiz.
- (C) em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.
- (D) por ordem verbal da autoridade policial, em caso de urgência, desde que comunicada depois ao Ministério Público.
- (E) por decisão do diretor da escola, em caso de indisciplina.

Gabarito: C - O art. 106 admite a privação de liberdade apenas em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada do juiz.

50. De acordo com a Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão

- (A) baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
- (B) praticada apenas por cônjuge ou companheiro, na residência da vítima, e que resulte em lesão corporal comprovada por laudo pericial.
- (C) que resulte em lesão corporal grave, em local público.
- (D) cometida por homem, desde que haja coabitação.
- (E) decorrente de conflito patrimonial, sem relação com o gênero.

Gabarito: A - O art. 5º define a violência doméstica e familiar como ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento ou dano moral ou patrimonial.

51. Feito o registro da ocorrência de violência doméstica, a autoridade policial deve remeter ao juiz, no prazo de 48 horas, expediente apartado com o pedido da ofendida para

- (A) a fixação da pena do agressor.
- (B) a decretação do divórcio e a partilha de bens.
- (C) o arquivamento do inquérito policial.
- (D) a designação de audiência de conciliação.
- (E) a concessão de medidas protetivas de urgência.

Gabarito: E - O art. 12, III, determina a remessa, em 48 horas, do pedido de medidas protetivas ao juiz.

52. Um menino de 11 anos e 10 meses é encontrado furtando mercadorias em uma loja. Segundo o ECA, ele é considerado

- (A) adolescente e, pelo ato infracional, pode ser internado por até três anos.
- (B) adolescente e, pelo ato infracional, sujeita-se somente à advertência.
- (C) criança e, pelo ato infracional, responde por medida socioeducativa de semiliberdade.
- (D) criança e, pelo ato infracional, ficam-lhe aplicáveis as medidas de proteção do art. 101.
- (E) criança e, pelo ato infracional, deve ser apreendido e levado à delegacia comum.

Gabarito: D - O art. 2º considera criança quem tem até doze anos incompletos, e o art. 105 prevê que o ato infracional de criança gera as medidas do art. 101.

53. Impedir ou dificultar o acesso de pessoa idosa a operações bancárias ou ao direito de contratar, por motivo de idade, configura

- (A) conduta penalmente atípica.
- (B) infração administrativa de competência exclusiva do município.
- (C) exercício regular de direito da instituição financeira.
- (D) crime de discriminação previsto no Estatuto da Pessoa Idosa.
- (E) mero ilícito civil, sem consequência penal.

Gabarito: D - O art. 96 tipifica como crime discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias ou ao direito de contratar, por motivo de idade.

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

54. Dentre as penalidades previstas no art. 256 do CTB está a

- (A) retenção do veículo, quando sanável no local.
- (B) frequência obrigatória em curso de reciclagem.
- (C) remoção do veículo.
- (D) realização de teste de dosagem de alcoolemia.
- (E) recolhimento do Certificado de Registro.

Gabarito: B - A frequência obrigatória em curso de reciclagem é penalidade (art. 256, VII); as demais são medidas administrativas do art. 269.

55. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias urbanas coletoras, segundo o art. 61 do CTB, é de

- (A) trinta quilômetros por hora.
- (B) quarenta quilômetros por hora.
- (C) sessenta quilômetros por hora.
- (D) oitenta quilômetros por hora.
- (E) cinquenta quilômetros por hora.

Gabarito: B - O art. 61, § 1º, I, fixa 80 km/h nas vias de trânsito rápido, 60 nas arteriais, 40 nas coletoras e 30 nas locais.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

56. O poder regulamentar, exercido por decreto do chefe do Poder Executivo, destina-se a

- (A) alterar o texto da Constituição quando houver urgência administrativa comprovada.
- (B) revogar leis que o gestor considere inconvenientes ao interesse da administração.
- (C) julgar recursos de particulares contra decisões proferidas pelo Poder Judiciário.
- (D) detalhar a lei para permitir sua fiel execução, sem poder inovar originariamente na ordem jurídica.
- (E) criar tributos e infrações penais autônomos, independentemente de lei anterior que os preveja de forma expressa.

Gabarito: D - O regulamento é ato normativo secundário, subordinado à lei, que apenas viabiliza sua execução.

57. Entre as diretrizes da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), o art. 3º estabelece a

- (A) divulgação das informações somente mediante pedido formal do interessado.
- (B) observância do sigilo como regra e da publicidade como exceção.
- (C) proibição do uso de meios eletrônicos para a divulgação de dados oficiais.
- (D) observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção.
- (E) exigência de justificativa do motivo do pedido de acesso pelo requerente.

Gabarito: D - O art. 3º, I, consagra a publicidade como regra; o inciso II prevê divulgação independentemente de solicitações.

58. Em regra, a Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, mas admite, havendo compatibilidade de horários, a de

- (A) um cargo efetivo com um mandato eletivo federal, sempre, com acúmulo de vencimentos.
- (B) dois cargos de chefia em Municípios diferentes, com carga horária integral.
- (C) dois cargos de professor, observado o teto remuneratório.
- (D) dois cargos em comissão, quaisquer que sejam as atribuições envolvidas.
- (E) dois cargos de natureza política, desde que em esferas de governo diferentes.

Gabarito: C - O art. 37, XVI, "a", permite a acumulação de dois cargos de professor, havendo compatibilidade de horários e observado o teto remuneratório (art. 37, XI). As demais hipóteses não são admitidas.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

59. Uma artista plástica pintou um grafite em muro de uma escola municipal, com o objetivo de valorizar o patrimônio público, mediante manifestação artística, e com autorização do órgão competente e observância das posturas municipais. Segundo a Lei nº 9.605/1998, essa conduta

- (A) configura o crime de pichação, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano.
- (B) configura crime com pena de detenção de 6 meses a 1 ano, por ser bem público.
- (C) configura crime ambiental, mas permite apenas a aplicação de multa.
- (D) configura infração penal de menor potencial, com prisão simples.
- (E) não constitui crime.

Gabarito: E - O art. 65, § 2º, exclui o crime quando o grafite visa valorizar o patrimônio mediante manifestação artística, com consentimento do proprietário ou, no bem público, autorização do órgão competente.

60. Nas infrações penais previstas na Lei nº 9.605/1998, a ação penal é

- (A) pública condicionada à representação do órgão ambiental.
- (B) privada, de iniciativa do proprietário da área atingida.
- (C) pública incondicionada.
- (D) pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça.
- (E) privada, de iniciativa de entidade de defesa do ambiente.

Gabarito: C - O art. 26 estabelece que, nas infrações penais da lei, a ação penal é pública incondicionada.

GABARITO FINAL

01 - A	02 - E	03 - B	04 - E	05 - A	06 - B
07 - A	08 - A	09 - E	10 - E	11 - B	12 - A
13 - A	14 - C	15 - B	16 - A	17 - E	18 - C
19 - C	20 - A	21 - C	22 - D	23 - E	24 - C
25 - B	26 - C	27 - A	28 - B	29 - A	30 - B
31 - E	32 - D	33 - B	34 - D	35 - C	36 - B
37 - D	38 - D	39 - E	40 - B	41 - C	42 - D
43 - D	44 - A	45 - C	46 - E	47 - E	48 - D
49 - C	50 - A	51 - E	52 - D	53 - D	54 - B
55 - B	56 - D	57 - D	58 - C	59 - E	60 - C